

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 529/2532

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม

โจทก์

นางเสน่ห์ศิลป์หรือนางนาง แก้วมี

จำเลย

นางเสน่ห์ศิลป์ แก้วมี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341, 343, 83, 91 ฯลฯ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.
2528 มาตรา 30, 82 เรียงกระทงลงโทษ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
341, 343 จำคุก 2 ปี ผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน จำคุก 3
ปี รวมจำคุก 5 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 343 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 62, 63)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 67 แผ่นที่ 5)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 3, 46)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณัแห่งคดีไม่มีเหตุสมควรรที่จะปล่อยชั่วคราวในชั้น
นี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณัแห่งคดีไม่มีเหตุสมควรรที่จะปล่อยชั่วคราวในชั้น
นี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>